

CONTRATTO DI CONFERIMENTO INCARICO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

TRA

Il Sig. Rizzo Salvatore nato a Caltagirone (CT) il 24/02/1997, residente a Palagonia (CT) – Via Pietro Micca, 104, nella qualità di legale rappresentante della Ditta “**Agrumi-Gel s.r.l.**”, con sede in Barcellona P.G. (ME), c.da Girotta, part. I.V.A. n. 01549800835, di seguito denominato “Il Committente”

E

Il **Dott. Imbesi Salvatore**, individuato quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito denominato per brevità “RSPP”

Premesso che:

- ✚ l’RSPP dichiara di possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi valutati, presenti sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31, 32 del D.Lgs 81/08; a tale fine allega, al presente contratto, la documentazione attestante il suddetto ruolo, impegnandosi a prender parte ai vari percorsi di aggiornamento previsti dalla norma;
- ✚ il Committente dichiara che il numero complessivo dei propri dipendenti è di n° 6 unità;

Si conviene quanto segue:

1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, relativamente all'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, costituisce l'unico documento efficace tra le Parti e sostituisce ogni altro accordo scritto o intesa verbale tra le stesse.

2. Oggetto

Il Committente, avendo avuto la possibilità di verificare le capacità professionali dell’RSPP con il presente accordo conferisce al **Dott. Imbesi Salvatore**, che accetta, l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sede legale indicata in premessa.

L’RSPP avrà il compito di svolgere le funzioni proprie del Servizio di Prevenzione e Protezione e più precisamente:

- l’individuazione dei fattori di rischio, la valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- l’elaborazione, per quanto di competenza, sia delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08, sia dei sistemi di controllo di tali misure;
- l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08;
- la comunicazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36 del D.Lgs 81/08.

3. Obblighi del Committente

Il Committente, consapevole della professionalità del RSPP, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidatogli.

In particolare, il Committente, proprio al fine di consentire al RSPP di svolgere al meglio i propri compiti, si obbliga a fornire a mezzo posta elettronica all'indirizzo imbesisalvatore@pec.it, tutte le informazioni utili relativamente a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive;
- dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- prescrizioni degli organi di vigilanza;
- nominativi dei neo-assunti;
- variazioni o modifiche alle attrezzature e/o agli ambienti di lavoro che dovessero intervenire successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il Committente dichiara di acconsentire a che il RSPP possa usufruire di idonea ed adeguata documentazione e supporti tecnici (es. incontri con personale delle sedi operative) tutte le volte che il RSPP lo riterrà opportuno.

4. Obblighi del RSPP

Il RSPP, da parte sua, si impegna a svolgere le attività elencate nel presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario nei confronti del Committente.

Ad ogni modo, il RSPP, pur rimanendo vincolato alla prestazione oggetto del presente contratto, avrà la facoltà di avvalersi di propri sostituti e/o ausiliari. In tal caso, però, questi agiranno sotto la direzione del RSPP e sotto la sua responsabilità e nessuna pretesa potrà essere da questi avanzata nei confronti del Committente.

Il RSPP si impegna a rendere conto della propria attività svolta ogni qual volta il Committente riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo.

Il RSPP, inoltre, dichiara di possedere le attitudini e le capacità adeguate a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno conformemente al vigente dettato normativo.

5. Riservatezza

Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività di consulenza, oggetto del presente accordo, sarà trattata dal RSPP e dal Committente come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza.

6. Materiali e documentazione

Il Committente provvederà a fornire al RSPP tutto il materiale necessario allo svolgimento dell'incarico assegnato.

Allo stesso tempo, al RSPP sarà concesso l'utilizzo di tutta la documentazione ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi attinenti all'incarico.

Alla scadenza del presente accordo, il RSPP dovrà restituire la suddetta documentazione ed il materiale in proprio possesso.

7. Durata

Le Parti convengono che il presente contratto avrà efficacia a partire dal 02 Gennaio 2025 e cesserà di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2025.

8. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate:

- qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 3 e 5 del presente contratto;
- qualora il RSPP non ottemperi agli obblighi espressamente indicati nell'art. 4 del presente contratto ed assunti verso il Committente.

9. Modifiche

Le modifiche e le rinunzie a disposizioni di questo accordo, concordate tra le Parti, avranno efficacia solo se rivestiranno la forma scritta.

10. Comunicazioni

Qualsiasi avviso o comunicazione scritta attinente al presente contratto sarà inoltrata tramite mezzo posta elettronica all'indirizzo imbesisalvatore@pec.it.

11. Clausola di Mediazione e Arbitrato

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla Procedura di Mediazione da parte di un 'Organismo di Mediazione opportunamente iscritto presso il Ministero della Giustizia nel Registro degli Organismi di Mediazione, in base al relativo Regolamento di Mediazione, qui richiamato integralmente.

Le parti si impegnano a ricorrere alla Procedura di Mediazione dell'Organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso Organismo di Mediazione la risoluzione della controversia con un arbitrato *rituale* procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato Regolamento. L'arbitro deciderà secondo diritto.

12. Richiamo normativo

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme del Codice Civile e della vigente normativa.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342, c.c. il RSPP dichiara di avere attentamente letto e di accettare specificamente il contenuto delle seguenti clausole del presente contratto:

- Art. 4 - Obblighi del RSPP
- Art. 7 - Durata

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione


Agrumi-Gel s.r.l.
Contrada Girona
98021 SA/CELLONA (ME)
Tel. 091 543 800 833
(Il Legale Rappresentante)